PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, LUIZ FUX

PARTIDO DOS TRABALHADORES, por seu Diretório Nacional, inscrito no CNPJ n. 00.676.262/0001-70, com sede em Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco C, n. 256, Ed. Toufic, 1º andar, Brasília/DF, neste ato representado pela sua presidenta, **GLEISI HELENA HOFFMANN**, brasileira, casada, Deputada Federal (PT/PR), RG n. 3996866-5 SSP/PR, CPF sob o n. 676.770.619-15, endereço funcional na Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Gabinete 232 - Anexo 4, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seus procuradores com procuração em anexo, com fundamento na alínea "a", do inciso I, do artigo 102 da Constituição Federal, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

em detrimento da Resolução nº 407/2021 do Conselho Nacional de Seguros Privados, diante da sua inconstitucionalidade e violação a preceitos fundamentais da Constituição Federal, nos termos e argumentos que se seguem

I – DO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. De acordo com o artigo 102, I, alínea "a", da Constituição Federal, podem ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade, mediante ação direta de inconstitucionalidade, lei ou ato normativo federal editado posteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988.

2. Dessa maneira, a considerar que a norma ora impugnada, qual seja a Resolução nº 407/2021 do Conselho Nacional de Seguros Privados, como será demonstrado a seguir, constitui ato normativo primário, dotado de generalidade e abstração, acabando por inovar no sistema legal pátrio, mostra-se cabível a utilização do instrumento de Ação Direta de Inconstitucionalidade. Neste sentido:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 458/2013. CABIMENTO. OFENSA DIRETA. ATO NORMATIVO PRIMÁRIO, GERAL E ABSTRATO. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTA. DIREITO FUNDAMENTAL. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO E DA PRECAUÇÃO. FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE. PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. **1. A Resolução impugnada é ato normativo primário, dotada de generalidade e abstração suficientes a permitir o controle concentrado de constitucionalidade**. 2. Disciplina que conduz justamente à conformação do amálgama que busca adequar a proteção ambiental à justiça social, que, enquanto valor e fundamento da ordem econômica (CRFB, art. 170, caput) e da ordem social (CRFB, art. 193), protege, ao lado da defesa do meio ambiente, o valor social do trabalho, fundamento do Estado de Direito efetivamente democrático (art. 1º, IV, da CRFB), e os objetivos republicanos de "construir uma sociedade livre, justa e solidária" e "erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais" (Art. 3º, I e III). 3. Deve-se compreender o projeto de assentamento não como empreendimento em si potencialmente poluidor. Reserva-se às atividades a serem desenvolvidas pelos assentados a consideração acerca do potencial risco ambiental. Caberá aos órgãos de fiscalização e ao Ministério Público concretamente fiscalizar eventual vulneração

> do meio ambiente, que não estará na norma abstrata, mas na sua aplicação, cabendo o recurso a outras vias de impugnação. Precedentes. 4. É assim que a resolução questionada não denota retrocesso inconstitucional, nem vulnera os princípios da prevenção e da precaução ou o princípio da proteção deficiente. 5. Ação direta julgada improcedente.
>
> (ADI 5547, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2020)

3. Não obstante, caso não seja essa a compreensão dessa e. Suprema Corte, cumpre ressaltar a oportunidade de conhecimento do presente feito como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ante a sua subsidiariedade, dado atender a todos os elementos necessários.

4. Isto é, a norma impugnada representa i) violação ou risco de violação a preceito fundamental; ii) oriunda de um ato do Poder Público, neste caso compreendendo a existência de atos omissivos e comissivos; e iii) inexistência de outro meio eficaz.

5. Dessa forma, a considerar a possibilidade da fungibilidade entre Ação Direta de Inconstitucionalidade e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, nos termos da jurisprudência desse e. Supremo Tribunal Federal[1], caso se compreenda que o dispositivo impugnado não se configura como ato normativo federal que ultrapassa os limites de sua capacidade regulatória, ainda assim será cabível o conhecimento desta ação pela via da ADPF.

[1] AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. IMPUGNAÇÃO DE COMPLEXO NORMATIVO QUE INCLUI ATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO. FUNGIBILIDADE. ADPF. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUISITOS PRESENTES. CONHECIMENTO. [...]. 1. Preliminarmente, assento, pela fungibilidade, o conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que impugnado complexo normativo que inclui ato anterior à Constituição e presentes os requisitos para a sua propositura
(ADI 6327 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020)

II – DA LEGITIMIDADE ATIVA *AD CAUSAM* DO PARTIDO DOS TRABALHADORES.

6. As ofensas à Constituição da República perpetradas por lei ou ato normativo federal ou estadual reclamam a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, cuja legitimação é estabelecida pelo próprio texto constitucional, *in verbis*:

> Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:
> [...]
> **VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;**

7. Nesse particular, levando em conta que o dispositivo constitucional em questão indica expressamente a legitimação ativa do *"partido político com representação no Congresso Nacional"* para propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade, é patente a legitimidade do partido político já qualificado para ajuizar a presente ação.

8. Ademais, os partidos políticos possuem a denominada legitimidade ativa universal para provocação do controle abstrato de constitucionalidade. A legitimidade ativa de agremiação partidária com representação no Congresso Nacional *"não sofre as restrições decorrentes da exigência jurisprudencial relativa ao vínculo de pertinência temática nas ações diretas"*, segundo assentada jurisprudência desta corte (ADI n. 1.407-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.11.2020).

9. A considerar que o Partido dos Trabalhadores possui inequívoca representatividade junto ao Parlamento, é certa a sua legitimidade para ajuizar o presente feito.

III – O ATO IMPUGNADO – RESOLUÇÃO Nº 407/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS (CNSP).

10. O ato normativo impugnado nessa oportunidade, como mencionado anteriormente, é a íntegra da Resolução nº 407/2021 do Conselho Nacional de Seguros Privados.

11. Em síntese, utilizando-se de suas atribuições legais, o referido conselho entendeu por editar normas que, conforme sintetizado no art.1º da mencionada Resolução, dispõem "*sobre os princípios e as características gerais para a elaboração e a comercialização de contratos de seguros de danos para cobertura de grandes riscos*".

12. Composta por 32 artigos, a Resolução traz suas disposições iniciais, com a listagem de princípios a serem observados, sobre elementos mínimos obrigatórios nas condições contratuais do seguro e, em seguida, passa a dispor especificamente sobre os seguros de riscos, como o de Riscos de Petróleo, Riscos Nomeados e Operacionais, dentre outros.

13. Ocorre que, conforme será demonstrado a seguir, ao editar tal regulamentação, o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) ultrapassou, em absoluto, as suas atribuições e competências, adentrando a matéria acobertada pela reserva legal, em absoluta violação ao princípio constitucional da separação dos Poderes.

14. Se não bastasse, as previsões ali contidas inauguram novo regime jurídico a ser aplicado nos seguros de grandes riscos, o que também atenta contra a Constituição da República, sobretudo aos princípios da ordem econômica e do interesse público.

15. Assim, pelas razões que serão expostas a seguir, impugna-se a integralidade da

Resolução nº 407/2021 do Conselho Nacional de Seguros Privados, em especial o disposto nos art. 4º, 5º e 7º, a seguir transcritos.

IV – DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

16. O Decreto-Lei 73/66, que cria o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), previu dentre suas competências aquelas de fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados e as características gerais dos contratos de seguros.

17. Não obstante, como mencionado anteriormente, ao tratar sobre os seguros de grandes riscos, o Conselho Nacional de Seguros Privados extrapolou a sua competência, pois não apenas fixou diretrizes, **como também alterou suas classificações e nas formas de interpretação dos contratos**.

18. Por exemplo, no art. 4º da mencionada Resolução, o Conselho Nacional de Seguros Privados inovou ao listar os princípio e valores básicos que deveriam ser observados pelos segurados e tomados, reforçando tanto no *caput* como em seus incisos na ideia de ampla liberdade contratual. Vejamos:

> Art. 4º Os contratos de seguro de danos para cobertura de grandes riscos serão regidos por condições contratuais livremente pactuadas entre segurados e tomadores, ou seus representantes legais, e a sociedade seguradora, devendo observar, no mínimo, os seguintes princípios e valores básicos:
>
> I - liberdade negocial ampla;
>
> II - boa fé;
>
> III - transparência e objetividade nas informações;
>
> IV - tratamento paritário entre as partes contratantes;
>
> V - estímulo às soluções alternativas de controvérsias; e

> VI - intervenção estatal subsidiária e excepcional na formatação dos produtos.
>
> § 1° O princípio da liberdade contratual de que trata o inciso I prevalece sobre as demais exigências regulamentares específicas que tratam de planos de seguros, desde que não contrariem as disposições desta Resolução, refletindo a plena capacidade de negociação das condições contratuais pelas partes.
>
> § 2° As condições contratuais do seguro deverão ser negociadas e acordadas, de forma que haja manifestação de vontade expressa dos segurados e tomadores, ou de seus representantes legais, e da sociedade seguradora.
>
> § 3° É facultada às partes contratantes a adoção das regras constantes de regulamentações específicas de seguros de danos, inclusive em relação aos conceitos e às definições técnicas.

19. Já o art. 7º da mesma Resolução promove uma diminuição de suas competências fiscalizatórias e regulatórias ao extinguir a necessidade do registro de tais contratos perante a Superintendência de Seguros Privados:

> Art. 7º As condições contratuais e as notas técnicas atuariais relativas aos contratos de seguros de danos para cobertura de grandes riscos não estão sujeitas ao registro eletrônico de produtos junto à Susep previamente a sua comercialização, devendo, nos termos da regulamentação específica, ser mantidas sob guarda da sociedade seguradora.
>
> Parágrafo único. Deverão ainda ser arquivados pela sociedade seguradora os documentos que comprovam a contratação do seguro, os relacionados à política de subscrição e aqueles que comprovem o cumprimento das disposições contidas nas alíneas "b" e "c" do inciso II, art. 2º, desta Resolução.

20. Estes temas, **por serem próprios do direito civil e do direito securitário, necessita de aprovação de lei em sentido estrito**, nos termos do art. 22 da Constituição

da República, incisos I e VII. Vejamos:

> Art. 22. Compete **privativamente** à União **legislar** sobre:
> I - **direito civil**, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
> [...]
> VII - política de crédito, câmbio, **seguros** e transferência de valores;

21. De igual forma, por se tratar de matéria própria à regulamentação de atividade econômica, **também se observa a necessidade de observância do art. 174, *caput* da Constituição da República**, que diz:

> Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, **na forma da lei**, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

22. Tanto o art. 22 como art. 174 da Constituição da República, mesmo que a partir de uma leitura descentralizadora, jamais dão margem à interpretação de ser possível a regulamentação principiológica de tais matérias ou mesmo a diminuição das atividades fiscalizatórias de determinado órgão por outro instrumento que não pela Lei em sentido estrito.

23. O poder regulamentar, próprio da Administração Pública, é elemento constitucional essencial ao bom funcionamento das instituições e ao pragmatismo das leis editadas pelo Poder Legislativo. Não pode ser utilizado, por seu turno, para evadir do Congresso Nacional – nos casos de competência da União – temas relevantes, dotados de generalidade e abstração.

24. Nas palavras do Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, em obra clássica

do Direito Administrativo brasileiro[2]:

> No Brasil, entre a lei o regulamento não existe diferença apenas quanto à origem. Não é tão-só o fato de uma provir do Legislativo e outro do Executivo o que os aparta. Também não é apenas a posição de supremacia da lei sobre o regulamento o que os discrimina. Esta característica faz com que o regulamento não possa contrariar a lei e firma seu caráter subordinado em relação a ela, mas não basta para esgotar a disseptação entre ambos no Direito brasileiro.
>
> Há outro ponto diferencial e que possui revelo máximo e consiste em que – conforme averbação precisa do Prof. O. A. Bandeira de Mello – **só a lei *inova* em caráter inicial na ordem jurídica**.
>
> A distinção deles segundo a matéria, diz o citado mestre, "**está em que a lei inova originariamente na ordem jurídica, enquanto o regulamento não altera (...). É fonte primária do Direito, ao passo que o regulamento é fonte secundária, é inferior**."

25. Dito isso, reforça-se que a Resolução nº 407/2021 do CNSP contraria diversas normas de hierarquia superior. Por exemplo, o Código Civil dispõe em seu artigo 421-A que *"os contratos civis e empresariais **se presumem** paritários e simétricos **até** a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento desta **presunção**"*.

26. Contrariamente, a Resolução em discussão, em seu artigo 4º, §1º, trata uma presunção como se fosse absoluta, no sentido de que há "*plena capacidade de negociação das condições contratuais pelas partes*".

27. No mesmo sentido, a fixação de paridade negocial, criada pelo artigo 4º da Resolução, atua em detrimento de segurados e beneficiários, uma vez que afasta a interpretação contra o predisponente, positivada no artigo 423 do Código Civil que determina *"quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-*

[2] **BANDEIRA DE MELLO**. Celso Antônio. *Curso de Direito Administrativo*. Malheiros Editores. 27ª edição, pag. 344.

se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente".

28. O Código Civil consagra, em seu artigo 107, o princípio de liberdade da forma, prevendo que "*a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial*". Contudo, a Resolução prevê que o seguro de grandes riscos se forma por "*manifestação de vontade expressa*" (art. 4º, §2º), contrariando, deste modo, os usos e costumes do mercado e, especialmente, o princípio de liberdade das formas que preside o moderno direito dos contratos.

29. A Resolução cria, ainda, um requisito de forma para um contrato que é consensual e, assim, viola também o artigo 758 do Código Civil e ameaça a eficácia social do artigo 444 do Código de Processo Civil.

30. Ademais, ao afirmar que as determinações contratuais prevalecem sobre qualquer outra exigência regulamentar e dispensar o registro do contrato na SUSEP (art. 7º da Resolução), o CNSP permite completa customização dos contratos e reduz a extensão dos deveres anteriormente estabelecidos para esse tipo de relação, especialmente os deveres de informação do segurador em relação ao tomador de seguro.

31. Por fim, vale ressaltar novamente, que o Conselho Nacional de Seguros Privados também não pode criar princípios. O artigo 4º, inciso V, lista o "*estimulo às soluções alternativas de controvérsias"* como sendo um dos princípios nos seguros de grandes riscos. Ainda que superada a imprecisão do texto – especialmente sobre em que consistiria esse estímulo, por exemplo – trata-se algo inédito na ordem jurídica.

32. Sendo assim, somente ao Poder Legislativo cabe a produção de normas jurídicas que criem ou limitem direitos e obrigações de modo geral e abstrato. Essa especialização funcional é uma das características do Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 2º da Constituição Federal.

33. Ao Poder Executivo, onde se situa o Conselho Nacional de Seguros Privados, compete, especificamente, as escolhas políticas do Legislativo. Desse modo, os entes que compõem a Administração Pública somente exercem competências normativas que não caracterizem a função reservada ao Legislativo.

34. Em outras palavras, apenas a Lei e, nesse caso, o Congresso Nacional poderiam inovar a regulamentação de contratos, instituindo princípios e regras gerais de interpretação, sob pena de violação à reserva legal, prevista no art. 22, inciso I e VII da Constituição da República, bem como ao princípio da separação dos Poderes.

35. Dito isso, cumpre ressaltar que, quanto à competência do Congresso Nacional para tratar de tais temas, esse e. Supremo Tribunal Federal já se manifestou na oportunidade de julgamento da ADI 6486, de relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski. Vejamos:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.281/2020 DO ESTADO DO MARANHÃO. FEDERALISMO. **REGRAS DE COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE DIREITO CIVIL E SEGUROS (ART. 22, I E VII, DA CF)**. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
> I - É característica do Estado Federal a repartição de competências entre os entes políticos que o compõem, de modo a preservar a diversidade sem prejuízo da unidade da associação.
> II - A norma impugnada padece de vício de inconstitucionalidade pois invadiu a **atribuição do Congresso Nacional para legislar sobre direito civil e seguros, prevista no art. 22, I e VII, da Constituição Federal**.
> III - Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual 11.281/2020 do Estado do Maranhão. (grifamos)
> (ADI 6486, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021)

36. Já no que tange ao princípio da reserva de lei, destaca-se o julgado dessa Suprema Corte nos autos da ADI 5676, também de relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski, oportunidade em que considerou a necessidade de lei em sentido formal para se reduzir o tamanho de Área de Proteção Ambiental, tendo em vista a previsão contida no art. 225, §1º, III da Constituição da República. Vejamos:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL AMBIENTAL. REDUÇÃO DO TERRITÓRIO DA ÁREA DA PROTEÇÃO AMBIENTAL DE TAMOIOS POR MEIO DE DECRETO ESTADUAL. [...]. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
>
> I – **A Área de Proteção Ambiental de Tamoios foi reduzida por meio de Decreto estadual, em violação ao princípio da reserva legal (art. 225, § 1°, III, da CF).**
>
> II – A supressão de extenso espaço territorial especialmente protegido vulnera o dever de proteção e preservação do meio ambiente (art. 225, caput, CF) e ofende os princípios da vedação do retrocesso e da proibição da proteção insuficiente.
>
> III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "com área total aproximada de 7.173,27 hectares", contida no artigo 1º do Decreto 44.175/2013 do Estado do Rio de Janeiro.
>
> (ADI 5676, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021)

37. Já o Ministro Celso de Mello, na ADI 4015, aprofundou doutrinariamente o significado da reserva legal, utilizando-se das lições do nobre constitucionalista português Jorge Miranda, para fazer constar em seu voto que:

> Não constitui demasia observar, ainda, a propósito da reserva de lei - consoante adverte JORGE MIRANDA ("Manual de Direito Constitucional", tomo V/217-220, item n. 62, 2ª ed., 2000, Coimbra Editora) -, **que se trata de postulado revestido de função excludente,**

> **de caráter negativo (que veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções, a título primário, de órgãos estatais não legislativos), e cuja incidência também reforça, positivamente, o princípio que impõe à administração e à jurisdição a necessária submissão aos comandos fundados em norma legal, de tal modo que, conforme acentua o ilustre Professor da Universidade de Lisboa, "quaisquer intervenções - tenham conteúdo normativo ou não normativo - de órgãos administrativos ou jurisdicionais só podem dar-se a título secundário, derivado ou executivo, nunca com critérios próprios ou autônomos de decisão**" (grifei).

38. Assim, tendo em vista o quanto demonstrado, resta clara a inconstitucionalidade formal da integralidade da Resolução nº 407/2021, do Conselho Nacional de Seguros Privados, seja pela evidente inobservância da competência privativa da União para tratar das matérias referentes ao direito civil e securitário, seja pela inequívoca violação aos **princípios da separação dos poderes e da reserva de lei**, previstos na Constituição Federal.

V – DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ORDEM ECONÔMICA E DO INTERESSE PÚBLICO.

39. A Resolução aqui combatida, além de violar os princípios da separação dos poderes e da reserva de lei, também fere princípio da ordem econômica e do interesse público. Para tanto, necessário sedimentar a importância dos contratos securitários para a própria estabilidade do mercado, tal como compreendido por essa e. Suprema Corte na oportunidade do julgamento da ADI 4707, de relatoria do e. Ministro Luiz Fux. Vejamos:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º, 6º, 8º, 10, 11 E 12 DA LEI 15.171/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR. DISCIPLINA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS RELATIVAS A SEGUROS DE

> VEÍCULOS. [...] . AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.
>
> [...]
>
> 2. O artigo 22, VII, da Constituição Federal dispõe que compete privativamente à União legislar sobre seguros**, a fim de garantir uma coordenação centralizada das políticas de seguros privados e de regulação das operações, que assegurem a estabilidade do mercado**, impedindo os Estados de legislarem livremente acerca das condições e coberturas praticadas pelas seguradoras. Precedentes: ADI 3.207, Rel. Min. Alexandre de Moreas, Tribunal Pleno, Dje de 25/4/2018; ADI 1.589, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ de 7/12/2006; e ADI 1.646, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 7/12/2006.
>
> [...]
>
> 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º, 6º, 8º, 10, 11 e 12 da Lei 15.171/2010 do Estado de Santa Catarina, tanto em sua redação original quanto na redação dada pela Lei estadual 16.622/2015.
>
> (ADI 4704, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/03/2019)

40. Compreende-se, portanto, que o tema atinente ao direito securitário possui evidente relevância ante a necessidade de estabilização do mercado, de modo a ser necessária uma centralização na própria União de sua normatização por lei. Não por outra razão que o Código Civil possui Capítulo próprio apenas para regular os contratos de seguro.

41. Tal elemento ainda é corroborado pelo fato de a Resolução nº 407/2021 do Conselho Nacional de Seguros Privados tratar de "seguros de **grandes** riscos", que nos termos da própria normativa impugnada são aqueles são entendidos como:

> Art. 2º Entendem-se como contratos de seguros de danos para cobertura de grandes riscos aqueles que apresentem as seguintes

> características:
> I - estejam compreendidos nos ramos ou grupos de ramos de riscos de petróleo, riscos nomeados e operacionais - RNO, global de bancos, aeronáuticos, marítimos e nucleares, além de, na hipótese de o segurado ser pessoa jurídica, crédito interno e crédito à exportação; ou
> II - demais ramos, desde que sejam contratados mediante pactuação expressa por pessoas jurídicas, incluindo tomadores, que apresentem, no momento da contratação e da renovação, pelo menos, uma das seguintes características:
> a) limite máximo de garantia (LMG) superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);
> b) ativo total superior a R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), no exercício imediatamente anterior; ou
> c) faturamento bruto anual superior a R$ 57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de reais), no exercício imediatamente anterior.

42. Os valores que envolvem tais seguros, portanto, já demonstram a relevância desses instrumentos jurídicos para a saúde financeira de todo o mercado brasileiro, além de envolver setores sensíveis de nossa economia como o aeronáutico, marítimo e nucleares. Assim, a necessidade de uma regulamentação e fiscalização efetiva pelo Poder Público, nesse caso, pela União se mostra não apenas recomendável, mas necessária por ordem constitucional.

43. Explica-se. O art. 170 da Constituição da República estabelece os princípios gerais da ordem econômica brasileira, tal como a função social da propriedade e a defesa do consumidor. Mais adiante, o Constituinte previu no art. 174 da Constituição da República que:

> Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, **na forma da lei**, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

44. Dessa maneira, a partir da leitura integral e contextualizada da Constituição da

República, é certo que a normatização e regulação das regras a serem aplicadas às atividades econômicas devem buscar pacificar e estabilizar o mercado, atribuindo segurança jurídica às relações comerciais, com o intuito final de dar concretude aos princípios elencados no art. 170 da Carta Política.

45. Dessa maneira, a desregulamentação exacerbada das normas referentes aos seguros de grande risco representa risco inerente ao bom funcionamento da ordem econômica, violando diametralmente a disposição do Constituição prevista no art. 174 da Constituição da República.

46. Se não bastasse, ainda há que se ponderar, frente às pretensões principiológicas da Resolução nº 407/2021 do CNSP, a sua não observância ao princípio constitucional da primazia do interesse público. Isso porque, ao tempo que busca conceder maior amplitude à autonomia dos seguradores e tomadores de seguros de grande risco, acaba colocando setores sensíveis de toda a economia nacional e, portanto, toda a sociedade brasileira em potencial prejuízo.

47. Em outros termos, ao afirmar que o princípio da liberdade contratual prevalece sobre as demais exigências regulamentares (art. 4, §1º da Resolução), o Conselho Nacional de Seguros Privados, por meio da Resolução em referência, acaba permitindo que cláusulas contratuais sensíveis quanto aos riscos das atividades nucleares, aeronáuticas ou mesmo de marítimas fiquem reservadas ao entendimento dos entes privados contratantes.

48. É evidente, portanto, que a busca da acentuada autonomia privada, superando-se a necessidade de resguardo e preservação da autoridade do Estado enquanto ente normativo e regulamentador, fere o princípio da primazia do interesse público, a demonstrar a sua absoluta inconstitucionalidade.

49. Sobre esse ponto, convém também trazer os ensinamentos do Professor Bruno

Miragem, proferidos durante o II Congresso Internacional de Direito do Seguro, realizado em 2021 pelo Instituto Brasileiro de Direito do Seguro e pelo Superior Tribunal de Justiça, quando afirmou que a possibilidade de permitir extrema customização dos seguros vai de encontro ao interesse público. Vejamos:

> A padronização das condições contratuais é ínsita a atividade securitária, a homogeneização e a dispersão desses riscos. Por razões evidentes, especialmente reconhecidas em um público especializado como o nosso, uma **excessiva customização do contrato aos interesses específicos de cada contratante tornaria ingovernável a atividade securitária, ingovernável a gestão deste contrato, a gestão do risco que se exige do segurador e notadamente a própria comercialização deste contrato, naquilo que é a experiência vivida e conhecida por todos.**
>
> Da mesma forma, uma vantagem reconhecida por ampla literatura às apólices de seguro padronizadas é que, com elas, é possível contratar seguros adequados, mesmo que o tomador de seguro não seja capaz de descrever e definir precisamente o escopo da cobertura da qual necessita. Uma política de seguros bem concebida vai refletir as necessidades de seguro típicas de um tomador de seguro com base nas experiências anteriores do próprio segurador com outro segurado e do próprio mercado.
>
> **Nesse sentido, a ideia de padronização, que é ínsita ao contrato de seguro, as famosas e conhecidas condições gerais, também podem revelar um interesse público na regulamentação de certos seguros que vai priorizar ou destacar certos aspectos do negócio cujos interesses serão objeto de garantia em relação aos riscos. Inclusive determinando exigências e fundamentando e legitimando exigências do próprio Estado em relação a essa padronização.**
>
> Todavia, não é desconhecido que há uma necessidade de se manter o equilíbrio adequado entre a padronização de um lado e a flexibilidade destes contratos de outro para atender, ai sim, interesses específicos que possam ser determinantes e, em estimulo, inclusive, a própria livre concorrência. A isso, inclusive, se somam os vários tipos sociais de seguros que são definidos e enclausurados objetos de registro. A competição entre os seguradores, a concorrência entre eles, é um fator também que pode ser influência significativa, tanto na uniformidade das cláusulas, como também como um estímulo a livre convenção

> destas mesmas clausulas.
>
> No direito brasileiro, se tem conclusão que a técnica contratual das condições gerais atende, como é próprio da atividade securitária, uma exigência técnica do seguro, de homogeneização e dispersão de riscos, que permite sua consideração nas bases sobre as quais se realizam os cálculos atuariais, são exigências, nesse sentido de racionalização, segurança do seguro e também meio pelos quais o próprio estado vai definir, por intermédio de normas legais ou administrativas, a tutela de interesses legítimos especialmente dos tomadores de seguros.[3]

50. Assim, por todas as razões acima expostas, observa-se que a Resolução nº 407/2021 do Conselho Nacional de Seguros Privados, além da inconstitucionalidade formal anteriormente demonstrada, também padece de inconstitucionalidade material, ante o desrespeito ao art. 174 da Constituição da República, pois põe em risco a saúde da ordem econômica, além de ofender o princípio da primazia do interesse público.

51. Por conseguinte, necessária a declaração de inconstitucionalidade de sua integralidade, de modo a se preservar o estatuto constitucional, bem como os bens jurídicos protegidos pela Carta Política de nossa nação. Subsidiariamente, caso não seja essa a compreensão desse e. Supremo Tribunal Federal, que seja declarada a inconstitucionalidade dos arts. 4º, 5º e 7º da Resolução 407/2021 do Conselho Nacional de Seguros Privados.

VI – DA MEDIDA CAUTELAR

52. Conforme estabelecido no art. 10, §3°, da Lei n° 9.868/99, o Pleno desta Eg. Corte pode conceder liminar *inaudita altera parte* em caso de excepcional urgência, sendo que, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, faz-se necessário evidenciar a

[3] Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oPSO-MrUIhs&t=2139s Acesso: 27.01.22

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

53. O provimento cautelar, entretanto, tem pressupostos específicos para sua concessão. São eles: o perigo da demora e a plausibilidade do direito alegado (*periculum in mora e fumus boni iuris*), que, presentes, determinam a necessidade da tutela cautelar e a inexorabilidade de sua concessão, para que se protejam aqueles bens ou direitos de modo a se garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional.

54. O *fumus boni iuris* significa a plausibilidade do direito alegado pela parte, isto é, a existência de uma pretensão que é provável, sendo possível o julgador aferir esse determinado grau de probabilidade pela prova sumária carreada aos autos pelo autor do pedido cautelar.

55. O *periculum in mora* estará presente sempre que se verificar risco a que a demora do provimento jurisdicional definitivo, que aplicará o direito ao caso concreto submetido ao conhecimento do Poder Judiciário, seja danosa a esse mesmo resultado, na medida em que possa causar danos de difícil reparação.

56. Presentes esses dois requisitos, isto é, sendo provável o direito alegado e estando o mesmo sob ameaça, porque serão graves a consequências decorrentes na não intervenção do Poder Judiciário até que este se pronuncie definitivamente, está aberta a possibilidade do manejo da tutela cautelar.

57. O *fumus boni iuris* está suficientemente evidenciado nas razoes acima expostas, que demonstram a flagrante inconstitucionalidade da Resolução impugnada e seus dispositivos.

58. O perigo da demora se evidencia tendo em vista que a Resolução, em vigor desde sua publicação, já produz todos os seus efeitos, colocando em risco todos os

princípios constitucionais acima mencionados.

59. Sendo assim, pugna-se pela concessão da medida liminar, suspendendo-se a íntegra da Resolução nº 407/2021 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) até a decisão final a ser proferida pelo Plenário desse e. Supremo Tribunal Federal.

VII – DOS PEDIDOS

60. Ante o exposto, frente às flagrantes inconstitucionalidades narradas na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Partido dos Trabalhadores, firme nas razões constitucionais acima apresentadas, requer:

a) O conhecimento da presente ADI ante o preenchimento de todos os seus pressupostos de admissibilidade;

   a. Subsidiariamente, não sendo essa a compreensão desse e. Supremo Tribunal Federal, que a presente ação seja conhecida como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ante a possibilidade de sua fungibilidade.

b) **A concessão da medida cautelar *inaudita altera parte***, com base no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.868/99, para **suspender** imediatamente a eficácia da Resolução n° 407/2021, do Conselho Nacional de Seguros Privados;

   a. Subsidiariamente, **concessão da medida cautelar *inaudita altera parte***, com base no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.868/99, para **suspender** imediatamente a eficácia dos arts. 4º, 5º e 7º da Resolução n° 407/2021, do Conselho Nacional de Seguros Privados.

c) A intimação da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, nos termos da Lei, bem como da Advocacia-Geral da União para manifestação e a Procuradoria-Geral da República para fins de parecer.

d) E no **mérito**, pela **procedência** desta Ação Direta de Inconstitucionalidade para se declarar a **integral inconstitucionalidade da Resolução nº 407/2021**, do Conselho Nacional de Seguros Privados, **tendo em vista sua inconstitucionalidade formal e material**, nos termos acima consignados.

a. Subsidiariamente, pela **procedência** desta Ação Direta de Inconstitucionalidade para se declarar a **inconstitucionalidade dos arts. 4º, 5º e 7º da Resolução nº 407/2021**, do Conselho Nacional de Seguros Privados, pelas razões acima expostas.

61. Por fim, requer que todas as intimações ocorram no nome de **EUGÊNIO ARAGÃO**, OAB/DF 4.935.

Nestes termos, pede deferimento.

Brasília, 08 de fevereiro de 2022.

EUGÊNIO ARAGÃO
OAB/DF 4.935

ANGELO FERRARO
OAB/DF 37.922

MARCELO SCHMIDT
OAB/DF 53.599

MIGUEL NOVAES
OAB/DF 57.469

MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES
Assinado de forma digital por MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES
Dados: 2022.02.08 21:59:17 -03'00'